

法考主观题 · 避坑清单

(失分点归档 · 按错误类型检索 · 考前集中复盘)

一、错误类型索引（检索入口）

错误类型	出现题目	频次	严重度
`#概念混淆`	担保Q1、诊断Q4	2	中
`#要件漏项`	善意取得Q2	1	高
`#考点混淆`	善意取得Q1	1	中
`#不分层`	诊断Q3	1	中
`#理由链不完整`	担保Q2/Q3/Q4、善意取得全卷	多	高
`#法律错误`	善意取得Q4、担保Q4	2	严重
`#错别字`	担保全卷（戌→戊）	1	低
`#法条缺位`	早期通病（已校准：非必写）	—	低（已降级）

二、详细归档

【题1】民法诊断题 · 一物二卖综合（2026-08-04）
题干摘要
考点 对应
失分点 · `#法言法语不精准` 问1"甲已交付给丙"应点出"履行不能"；"不存在所有权关系"应说"非物权人" · `#要件分析缺失` 全卷只写"结论+一句话"，不拆构成要件、不归入 · `#不分层` 问3丙（无合同+非物权人）与丁（侵害所有权人丙）法律关系不同，却搅在一句 · `#法条支撑缺位` 结论对但不引依据（后校准：非必写，但要件须写全）
正确要点 甲交付丙→丙取得所有权→甲对乙陷履行不能，乙不能请求继续履行只能转违约赔偿；丙基于交付继受取得（甲有权处分，不适用善意取得）；乙对丙丁无请求权（合同相对性+非物权人）；根本违约致目的不能实现，乙可解除（第563条），解除后可继续请求损害赔偿（第566条）。

【题2】无权处分 + 善意取得（2026-08-05）

题干摘要

考点

对应

失分点

- `#考点混淆` 问1把"善意取得"搅进合同效力问（负担行为 vs 处分行为区分不清）
- `#要件漏项` 问2首答漏"善意"要件；二轮写出善意但漏"无权处分前提"与"合理价格"明确归入
- `#法律错误` 问4首答"甲可以对乙主张物权返回权"错误——乙已不占有画、丙是所有权人，甲对乙无物权返还前提；应走债权救济三路径
- `#法条缺位` 全卷未点法条（校准后：案情融合题条号非必写，但制度名+要件须写全）

正确要点

善意取得四要件（①转让人无权处分 ②受让人善意 ③合理价格 ④动产交付）逐项列+事实归入（第311条）；甲对乙债权救济三路径——违约（第577条，甲乙借用合同）、侵权（第1165条，无权处分侵害甲所有权）、不当得利（第985条，乙取得75万无法律根据）；违约与侵权竞合择一，不得并用。

【题3】担保制度综合（2026-08-05）

题干摘要

考点

对应

失分点

- `#概念混淆` 问1"担保范围"写成"丙以房屋价值作担保范围"——实为担保财产≠担保范围（法定范围=主债权+利息+违约金+损害赔偿金+保管担保财产+实现担保物权费用，第389条）
- `#理由链不完整`/`#法律错误` 问1流质条款上版错写"如办理质押登记才可优先受偿"（质权看交付非登记，题目已交付故质权已设）；问2只引第392条不代入本案顺序结论；问3向丙丁追偿初版光写"不能"缺依据
- `#法律错误` 问4初版"丙的担保责任不变"错——乙放弃的是**债务人甲自己**提供的字画物保，依第409条第2款、第435条，其他担保人（第三人丙丁戊）在债权人放弃权利的范围内相应减轻/免除担保责任（非不变、非全免）
- `#错别字` 戊全卷写成 戌

正确要点

见各问考场式示范（已存档于对话）。

三、高频易错 TOP 榜（考前优先看）

1. 物权请求权前提：须是所有权人 + 对方为占有人；非物权人不得主张原物返还（善意取得Q4、诊断Q3）
2. 善意取得四要件须列全 + 事实归入：无权处分/善意/合理价格/交付，少一个少一块分
3. 混合担保顺序：债务人自身物保优先；债权人放弃债务人自身物保 → 第三担保人在放弃范围内相应减免
4. 概念区分：担保财产 vs 担保范围；质权看交付 vs 抵押权看登记；负担行为 vs 处分行为
5. 答题铁律：分层说理 + 理由链完整（结论→制度→要件→事实归入），忌只引规则不代入案情、忌考点混淆、忌把不同主体法律关系搅在一起
6. 术语严谨：保证人是"人保"，抵押/质押是"物保/担保人"，勿混称"其他保证人"；戊勿写成戌

四、出题与批改机制（2026-08-05 起生效）

- 出题：从知识框架库选题，不预先指明考点，由学生自行辨别所考知识点。
- 评析后：每次批改完毕，重新输出一遍本题题干，便于复盘无需翻页。
- 归档：每题失分点按上方结构追加至本清单。